

1500167-69.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... sentido: "Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500167-69.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500167-69.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2014038/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 22475122 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 128/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2014038 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AUGUSTO MENDES DA SILVA RAMAIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

JOSÉ AUGUSTO MENDES DA SILVA RAMAIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, pois, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta de 03h20min, na Rua Dr. Deodato Wertheimer, altura do numeral 933, Centro, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, subtraiu, para si, mediante violência física exercida contra Adriano Alves de Brito Marçal, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 13, avaliado em R\$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta quinhentos reais), conforme auto de exibição, apreensão e avaliação a fls. 13/14, pertencente à vítima referida.

Denúncia recebida às fls.114/116.

O réu foi citado e apresentou resposta escrita, o que não evitou o prosseguimento do feito, eis que ausente causa de absolvição sumária (fls.151).

Na instrução criminal foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu foi interrogado (fls.152/155).

Ao final, as partes apresentaram memoriais escritos em audiência (fls.154/155).

É a síntese do necessário. Fundamento e decidido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.09/12), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada e recai sobre o acusado.

Em juízo, a vítima narrou que estava esperando Uber. Não conseguia. Fui até o centro. Nesse percurso, o acusado me abordou. Ele pediu dinheiro, e depois que ele viu que eu só tinha R\$20,00 e cartões de banco, ele exigiu meu celular. Ele agiu com muita violência. Quebrou meu dente. Me deu socos e tapas. O celular estava com ele, dentro da cueca.

Os policiais militares, Francisco Eclaudio Alves Lima e Gustavo Augusto Pedracone, em declarações coesas e complementares, afirmaram que receberam ocorrência via COPOM. No local, encontramos a vítima, que nos apontou onde estava o acusado. Ao abordá-lo, ele reagiu e tivemos que contê-lo. O celular da vítima estava na cueca. No local, ele não falou nada. Aparentava estar sob efeito de droga.

O acusado, ao ser interrogado, afirmou que é bissexual, e que, no dia dos fatos, pediu dinheiro para a vítima, que gostou de mim, e fomos beber juntos. Tiveram relação sexual e fizeram uso de drogas em um hotel. Quando a vítima foi tomar banho, subtraiu o celular e foi embora. Posteriormente, a vítima o encontrou. Não a agrediu.

Como se vê, o acusado apresentou versão isolada, em dissonância com as provas carreadas aos autos.

As provas são seguras e coesas a embasar decreto condenatório, principalmente o relato da vítima. Além disso, não há motivo para se acreditar que queira incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Em vista disso, ressalta-se que em crimes de roubo, a palavra da vítima merece especial relevo, pois seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação, de forma que prevalece sobre a palavra do réu, que pode contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar uma redução na condenação.

Nesse sentido: "Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017).

Pequenas diferenças sobre pontos periféricos e secundários relatados pela vítima nas fases da persecução penal não têm o condão de interferir na formação do convencimento do juízo, fundada na segurança do núcleo fundamental da ação, sobre o qual não há qualquer divergência. O que realmente importa é que a vítima não apresentou qualquer incerteza quanto ao cerne dos relatos e quanto ao reconhecimento que fez do réu nas fases da persecução penal.

Assim, no contexto de provas expostas, inexiste hipótese de afastamento do emprego de arma, impondo-se a condenação dos réus nos moldes da denúncia.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, observa-se que a culpabilidade, compreendida como grau de

censurabilidade da conduta, não foi superior ao patamar inerente ao crime de roubo; quanto aos antecedentes, o acusado é portador de maus antecedentes, consoante certidão de fls. 76/80; a conduta social é negativa, eis que o acusado praticou o crime durante cumprimento de pena, não há nos autos elementos para analisar a personalidade do agente; os motivos são aqueles próprios ao crime; o ofendido em nada contribuiu para a consecução do crime, assim a pena é fixada em 1/6 acima de seu mínimo legal, perfazendo 04 anos de reclusão e 08 meses, e 11 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a circunstância agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, finalizando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, eis que ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica do réu.

Inviável para o réu a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, eis que o artigo 44, do Código Penal, expressamente veda a aplicação de penas restritivas para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, considerando a gravidade do crime praticado e a reincidência, hábil a promover a repressão e prevenção especial.

Nesse sentido, iterativa a jurisprudência:

"O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o fechado, consoante remansosa jurisprudência pátria: "Roubo - Quantidade de pena, primariedade do agente e ausência de antecedentes criminais - irrelevância - Estabelecimento da modalidade inicial fechada - Necessidade: - O roubo é um crime grave, que, por si só, revela periculosidade dos agentes e gera intranquilidade social, pelo que deve ser punido com maior rigor, com estabelecimento de regime prisional inicial fechado, pouco importando a quantidade da pena imposta, primariedade do agente e ausência de antecedentes criminais".

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOSÉ AUGUSTO MENDES DA SILVA RAMAIS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Deixo de arbitrar o valor mínimo de indenização, uma vez que não houve pedido ministerial neste sentido.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade. Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila: "Acompanhamento da Prisão Preventiva".

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da

pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA